



PUTUSAN

Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPATRI**
Pangkat/NRP : Serda, 31081583810389
Jabatan : Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali
Kesatuan : Kodim 1703/Deiyai
Tempat, tanggal lahir : Muaratais, 3 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Koramil 1703-01/Enarotali, Kab. Paniai

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas ;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/147/II./2023 tanggal 10 Februari 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/123-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAPTERA/123-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 2 Maret 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/123-K/PM.III-19/AD/III/2023, tanggal 3 Maret 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saks idibawah sumpah yang dibacakan disidang dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD.

- c. Menetapkan bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Koramil 1703-01/Enarotakli dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire tanggal enam belas bulan Januari tahun 2023, setidak-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Makodim 1703/Deiyai Kabupaten Deiyai atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa atas nama Supatri menjadi Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1703/Deiyai dengan pangkat Serda NRP 3108158381 0389 menjabat sebagai

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali, Kodim 1703/Deiyai sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVII/1 belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

b. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa mendapat telepon dari keluarganya yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan bahwa orang tua kandung Terdakwa (Ayah) telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Mayor Cba (K) Marina Rumawak (Danramil 1703-01/Enarotali), lalu Danramil 1703-01/Enarotali menelepon Lettu Inf Suroto (Pasi Pers Kodim 1703/Deiyai) dan menyampaikan bahwa orang tua dari Terdakwa meninggal dunia, kemudian Serka Edy Martono Haan (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 1703-01/Enarotali untuk mengantar Terdakwa ke Kodim 1703/Deiyai untuk mengurus surat jalan.

c. Bahwa setelah mendapatkan surat ijin jalan dari Dandim 1703/Deiyai, keesokan harinya pada tanggal 13 September 2022, setelah melaksanakan apel pagi, sekira pukul 12.30 WT Danramil 1703-01/Enarotali memerintahkan Serda Hamzah Koto (Saksi-2) untuk mengantar Terdakwa menuju ke Bandara Enarotali, selanjutnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menghadiri pemakaman ayahnya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 sesuai surat ijin jalan nomor SIJ/172/II/2022 tanggal 13 September 2022.

d. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Makoramil 1703-01/Enarotali, dan saat dilakukan pengecekan personel oleh Danramil 1703/Enarotali, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan saat dihubungi, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak ada kabar sama sekali, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan.

e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, upaya yang dilakukan Kesatuarn Koramil 1703-01/Enarotali maupun Kodim 1703/Deiyai adalah terus menghubungi nomor Handphone Terdakwa maupun Whatsapp dan melakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan Kabupaten Deiyai serta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan atas, namun Terdakwa tidak juga ditemukan, sehingga Komandan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenponm XVII/1-1 Nabire guna diproses hokum sesuai surat Dandim 1703/Deiyai nomor R/679/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVI/1-1 Nabire tanggal 16 Januari 2023 atau selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1703/Deiyai tidak

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di atas dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo yat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-45/A-45/XII/2022/XVII/1-1/Idik tanggal 22 Desember 2022 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom XVII/1-1 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/743/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, ke-2 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1061/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dan ke-3 dari Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/1073/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 1703/Deiyei telah memberikan jawaban yaitu surat Dandim 1703/Deiyai Nomor : B/196/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Jawaban panggilan ke-1, Surat Dan Dandim 1703/Deiyai Nomor : B/267/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023 tentang Jawaban panggilan ke-2, Surat Dan Dandim 1703/Deiyai Nomor : B/278VII/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Jawaban panggilan ke-3 yang menyatakan bahwa

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Supatri, Serda NRP 31081583810389 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang, Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **EDY MARTONO HAAN**
Pangkat/NRP : Serka/21110198610392
Jabatan : Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali
Kesatuan : Kodim 1703/Deiyai
Tempat, tanggal lahir : Waegeren, 23 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Koramil 1703-01/Enarotali, Kab. Paniai .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2022 saat Tersangka berdinis di Koramil 1703-01/Enarotali, Kodim 1703/Deiyai dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan dann tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIT,

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka mendapat telepon dari keluarganya yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan bahwa orang tua kandung Tersangka (ayah) telah meninggal dunia, kemudian Tersangka melaporkan hal tersebut kepada Mayor Cba (K) Marina Rumawak (Danramil 1703-01/Enarotali), lalu Danramil 1703-01/Enarotali memerintahkan Saksi untuk mengantar Tersangka ke Kodim 1703/Deiyai untuk mengurus surat ijin jalan,

3. Bahwa sekira pukul 17.30 setibanya di Makodim 1703/Deiyai, Tersangka menghadap Letkol Inf I Wayan Dedi Suryanto, S.E. (Dandim 1703/Deiyai) untuk mengajukan permohonan cuti tahunan dan ijin menghadiri pemakaman ayahnya di kampung halaman.

4. Bahwa setelah mendapatkan surat jin jalan, keesokan harinya pada tanggal 13 September 2022, setelah melaksanakan apel pagi dan anggota melanjutkan kegiatan masing-masing, sekira pukul 12.30 WT Danramil 1703-01/Enarotali memerintahkan Serda Hamzah Koto (Saksi-2) untuk mengantar Tersangka menuju ke Bandara Enarotali.

5. Bahwa setelah naik pesawat Tersangka tidak pernah memberikan kabar kepada anggota Kodim 1703/Deiyai yang lain dan nomor handphone Tersangka sudah tidak aktif serta tidak dapat dihubungi, sehingga Tersangka dinyatakan Desersi oleh Kesatuan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan, upaya yang dilakukan Kesatuan Koramil 1703-01/Enarotali maupun Kodim 1703/Deiyai adalah terus menghubungi nomor Handphone Tersangka maupun Whatsapp dan melakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan Kabupaten Deiyai, serta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan atas, Tersangka tidak ditemukan, dan sampai saat ini Tersangka belum kembali ke Kesatuan, Sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Tersangka ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna diproses hukum sesuai surat Dandim 1703/Deiyai Nomor : R/679/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022:

7. Bahwa Tersangka saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Tersangka tidak membawa inventaris Kesatuan, Tersangka juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hingga menyulitkan Kesatuan dalam mencari keberadaan Tersangka; dan

8. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Tersangka maupun Kesatuan Kodim 1703/Deiyai tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Saksi-2

Nama lengkap : Hamzah Koto
Pangkat/NRP : Serda/31081555850686
Jabatan : Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali
Kesatuan : Kodim 1703/Deiyai

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 20 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Koramil 1703-01/Enarotali, Kab. Paniai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2008 saat sama-sama melaksanakan Pendidikan Tamtama PK di Rindam /BB setama 5 (lima) bulan dan melaksanakan Kejuruan infanteri selama 4 (empat) bulan dalam hubungan sebagai teman satu letting dan rekan kerja di Kesatuan Koramil 1703-01/Enarotali, Kodim 1703/Deiyai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WITT, Tersangka mendapat telepon dari keluarganya yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan bahwa orang tua kandung Tersangka (ayah) telah meninggal dunia, kemudian Tersangka melaporkan hal tersebut kepada Mayor Cba (K) Marina Rumawak (Danramil 1703-01/Enarotali), lalu Danramil 1703-01/Enarotali menelepon Lettu Inf Suroto (Pasi Pers Kodim 1703/Deiyai) dan menyampaikan bahwa orang tua dari Tersangka meninggal dunia, kemudian Serka Edy Martono Haan (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 1703-01/Enarotali untuk mengantar Tersangka ke Kodim 1703/Deiyai untuk mengurus surat jalan.
3. Bahwa pada tanggal 13 September 2022 sekira pukul 12.00 WIT, Saksi mengantar Tersangka berangkat menuju ke Bandara Enarotali dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Tersangka melaksanakan cuti tahunan untuk menghadiri pemakaman ayahnya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022:
4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022, saat dilaksanakan apel pagi dilapangan apel Makoramil 1703-01/Enarotali, dan dilakukan pengecekan personil oleh Danramil 1703-01/Enarotali, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan saat dihubungi, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak ada kabar sama sekali, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh kesatuan.
5. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan, upaya yang dilakukan Kesatuan Koramil 1703-01/Enarotali maupun Kodim 1703/Deiyai adalah terus menghubungi nomor Handphone Tersangka maupun Whatsapp dan melakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan Kabupaten Deiyai serta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan atas, namun Tersangka tidak ditemukan, dan sampai saat ini Tersangka belum kembali ke Kesatuan sehingga Kesatuan melimpahkan perkara Tersangka ke Subdenpom XVI/1-1 Nabire guna diproses hukum sesuai surat Dandim 1703/Deiyai nomor : R/679/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022;
6. Bahwa Tersangka saat pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang Tersangka tidak membawa inventaris Kesatuan, Tersangka juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, hingga menyulitkan Kesatuan dalam mencari keberadaan Tersangka.

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Denpom XVII/1 Nomor : BP-06/A-05/II/2023 tanggal 25 Januari 2023 tidak ada keterangan Terdakwa karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Koramil 1703-01/Enarotali sejak 10 Oktober 2022 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 16 Januari 2023 yang dibuat oleh penyidik Sub Denpom XVIII/1-1 yang menyatakan Terdakwa belum kembali.

2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang, Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Koramil 1703-01/Enarotakli dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang , Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Supatri menjadi Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 1703/Deiyai dengan pangkat Serda NRP 3108158381 0389 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali, Kodim 1703/Deiyai sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVII/1 belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/147/II./2023 tanggal 10 Februari 2023.

3. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari keluarganya yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan bahwa orang tua kandung Terdakwa (Ayah) telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Mayor Cba (K) Marina Rumawak (Danramil 1703-01/Enarotali), lalu Danramil 1703-01/Enarotali menelepon Lettu Inf Suroto (Pasi Pers Kodim 1703/Deiyai) dan menyampaikan bahwa orang tua dari Terdakwa meninggal dunia, kemudian Serka Edy Martono Haan (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 1703-01/Enarotali untuk mengantar Terdakwa ke Kodim 1703/Deiyai untuk mengurus surat jalan.

4. Bahwa benar setelah mendapatkan surat ijin jalan dari Dandim 1703/Deiyai, keesokan harinya pada tanggal 13 September 2022, setelah melaksanakan apel pagi, sekira pukul 12.30 WT Danramil 1703-01/Enarotali memerintahkan Serda Hamzah Koto (Saksi-2) untuk mengantar Terdakwa menuju ke Bandara Enarotali, selanjutnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menghadiri pemakaman ayahnya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 sesuai surat ijin jalan nomor SIJ/172/II/2022 tanggal 13 September 2022.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022, dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Makoramil 1703-01/Enarotali, dan saat dilakukan pengecekan personel oleh Danramil 1703/Enarotali, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan saat dihubungi, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak ada kabar sama sekali, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, upaya yang dilakukan Kesatuan Koramil 1703-01/Enarotali maupun Kodim 1703/Deiyai adalah terus menghubungi nomor Handphone Terdakwa maupun Whatsapp dan melakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan Kabupaten Deiyai serta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan atas, namun Terdakwa tidak juga ditemukan, sehingga Komandan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire guna diproses hokum sesuai surat Dandim 1703/Deiyai nomor R/679/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVII/1-1 Nabire tanggal 16 Januari 2023 atau selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1703/Deiyai tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

9. Bahwa benar dalam hal berkas perkara Desersi yang Terdakwanya tidak ditemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapnya suatu berkas perkara (Pasal 124 ayat (4) Undang Undang No 31 Tahun 1997).

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "**Militer**".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Supatri menjadi Prajurit TNI AD yang berdinas di Kodim 1703/Deiyai dengan pangkat Serda NRP 31081583810389 menjabat sebagai Babinsa Koramil 1703-01/Enarotali, Kodim 1703/Deiyai sampai dengan perkara ini diproses di Denpom XVII/1 belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/147/II./2023 tanggal 10 Februari 2023.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
5. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda NRP 31081583810389 di Kesatuan sama dengan para Saksi di Koramil 1703-01/Enarotali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".**

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld), menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa mendapat telepon dari keluarganya yang berada di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan menyampaikan bahwa orang tua kandung Terdakwa (Ayah) telah meninggal dunia, kemudian Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada Mayor Cba (K) Marina Rumawak (Danramil 1703-01/Enarotali), lalu Danramil 1703-01/Enarotali menelepon Lettu Inf Suroto (Pasi Pers Kodim 1703/Deiyai) dan menyampaikan bahwa orang tua dari Terdakwa meninggal dunia, kemudian Serka Edy Martono Haan (Saksi-1) diperintahkan oleh Danramil 1703-01/Enarotali untuk mengantar Terdakwa ke Kodim 1703/Deiyai untuk mengurus surat jalan.
2. Bahwa benar setelah mendapatkan surat ijin jalan dari Dandim 1703/Deiyai, keesokan harinya pada tanggal 13 September 2022, setelah melaksanakan apel pagi, sekira pukul 12.30 WT Danramil 1703-01/Enarotali memerintahkan Serda Hamzah Koto (Saksi-2) untuk mengantar Terdakwa menuju ke Bandara Enarotali, selanjutnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan untuk menghadiri pemakaman ayahnya sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022 sesuai surat ijin jalan nomor SIJ/172/IIIX/2022 tanggal 13 September 2022.
3. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022, dilaksanakan apel pagi di lapangan apel Makoramil 1703-01/Enarotali, dan saat dilakukan pengecekan personel oleh Danramil 1703/Enarotali, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), dan saat dihubungi, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak ada kabar sama sekali, sehingga Terdakwa dinyatakan desersi oleh Kesatuan.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, upaya yang dilakukan Kesatuarn Koramil 1703-01/Enarotali maupun Kodim 1703/Deiyai adalah terus menghubungi nomor Handphone Terdakwa maupun Whatsapp dan melakukan pencarian di sekitar Kesatuan dan Kabupaten Deiyai serta melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan atas, namun Terdakwa tidak juga ditemukan, sehingga Komandan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenponm XVII/1-1 Nabire guna diproses hokum sesuai surat Dandim 1703/Deiyai nomor R/679/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVI/1-1 Nabire tanggal 16 Januari 2023 atau selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang bewenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kantor dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan damai, serta baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 1703/Deiyai tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“Dalam waktu damai”**

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik Subdenpom XVI/1-1 Nabire tanggal 16 Januari 2023 atau selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”.**

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan dibuatnya berita acara tidak ditemukan Terdakwa oleh Penyidik

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdenpom XVI/1-1 Nabire tanggal 16 Januari 2023 atau selama kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama lebih 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang, Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Nihil

Menimbang, Bahwa tuntutan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, karena sampai saat ini Terdakwa tidak mempunyai itikat baik untuk kembali ke kesatuan.

Menimbang, Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Koramil 1703-01/Enarotakli dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supatri, Serda NRP. 31081583810389 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi anggota Koramil 1703-01/Enarotakli dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada hari Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (H) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta Hengki Afardi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040016470180 dan Awang Setyadi Bawana, S.H. Mayor Laut (H) NRP 17305 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1198002246072, Panitera Pengganti Amiruddin, S.H. Letda Chk NRP 21080776820786 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

CAP/Ttd

Hengki Afardi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040016470180

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (H) NRP 14131/P

Ttd

Awang Setyadi Bawana, S.H.
Mayor Laut (H) NRP 17305/P

Panitera Pengganti

Ttd

Amiruddin, S.H.
Letda Chk NRP 21080776820786

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 123-K/PM.III-19/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)